



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

HERMIN SISWANTI, yang juga dikenal sebagai **Ibu Cahyo**, NIK 3578205503710001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Mulyosari Prima Utara VI no. 21 blok MN9, Warga, RT004/RW007, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo. Kota Surabaya, Alamat Elektronik thejusticeinlive26@gmail.com., dalam hal ini didampingi kuasanya Nur Habib, SH., Advokat pada kantor hukum Nur Habib & Partner's Law Office, beralamat Jl. Babatan Labansari 14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2026, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

KOES DARIJANTO, Jabatan Ketua RT 004 RW 007 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Alamat Jl. Mulyosari Utara V blok MO6, Kota Surabaya, dalam hal ini didampingi kuasanya Rendra Alfonso O Sitorus, SH.MH., dan Roy Saputra Manalu, SH., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia, beralamat di Jl. Ikan Mungsing VI No. 50, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2026, sebagai **TERGUGAT** ;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Hal. 1 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2026, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juli 2026 dalam Register Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Maka Penggugat dengan ini hendak mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut (Posita) :

1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah warga sah yang bertempat tinggal di wilayah RT 004 RW 007 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, yang secara rutin memenuhi Kewajiban hukum membayar iuran bulanan kas RT sejak Ketua RT004 (Koes Darijanto) menjabat tahun 2019 sampai dengan sekarang (2026).

2. DUDUK PERKARA DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

- Bahwa Tergugat selaku Ketua RT 004 bertindak sebagai perangkat lingkungan, pemegang amanah tata pamong, serta pembina kewargaan di wilayah Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya sejak masa jabatan tahun 2019/2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat secara nyata dan konsisten telah melaksanakan kewajiban keperdataannya membayar iuran kas bulanan sepanjang masa jabatan Tergugat (2019-2026) dengan rincian akumulasi berjenjang sebagai berikut :
 - a. Periode Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023: Nominal iuran sebesar Rp180.000,-(Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per bulan dibayar langsung kepada Tergugat, dengan total akumulasi penyerahan sebesar Rp10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) secara tunai.
 - b. Periode Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 (Sekarang): Nominal iuran sebesar Rp250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh

Hal. 2 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



Ribu Rupiah) per bulan, dengan total akumulasi penyerahan sebesar Rp7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibuktikan lewat Kartu Iuran Fisik Warga (berstempel basah apabila sudah membayar) yang dikirim lewat pesan singkat elektronik Whatssapp berupa foto kepada Penggugat. Sehingga total keseluruhan dana kas warga yang telah disetorkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp18.300.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak pernah melaksanakan kewajiban transparansi berupa penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan kas yang sah dan terbuka kepada warga, termasuk kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat apabila di tanya oleh Penggugat secara lisan perihal keuangan kas RT004 untuk digunakan membenahi lingkungan RT004 selalu marah dan emosi..
- Bahwa Penggugat telah beriktikad baik mengirimkan Surat Permohonan Rapat Terbuka untuk LPJ tertanggal 8 Juni 2026 yang ditujukan dan diterima langsung oleh Ketua RW 007 selaku pengawas lingkungan tertinggi di wilayah setempat untuk memediasi tuntutan ini, meminta Ketua RW 007 memerintahkan Tergugat mengadakan rapat transparansi.
- Bahwa Ketua RW 007 secara nyata juga melakukan pembiaran dan tidak memberikan jawaban resmi tertulis kepada Penggugat, melainkan mengirimkan pesan singkat elektronik (WhatsApp) kepada perwakilan warga di lingkungan RT 003/RW 007 yang menyatakan bahwa Tergugat menolak mengadakan rapat terbuka dengan dalih “urusan tersebut bukan urusan RW dan mempersilahkan warga bertanya secara perorangan ke pengurus RT”.
- Bahwa atas dasar informasi penolakan tersebut, Penggugat kembali mengirimkan Surat Teguran (Peringatan) resmi tertanggal

Hal. 3 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



29 Juni 2026 kepada Ketua RW 007 (tembusan kepada Pengurus RT004 (Ketua RT004)) agar mengambil tindakan tegas mengundang Tergugat dan seluruh warga untuk melaksanakan rapat LPJ terbuka dengan batas waktu penyelesaian yang patut hingga tanggal 6 Juli 2026.

- Bahwa hingga batas waktu tanggal 6 Juli 2026 yang telah ditentukan terlampaui, Ketua RW 007 tetap bersikap pasif, mendiamkan, dan tidak mengindahkan surat peringatan Penggugat.
 - Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 329 K/Sip/1976, Tergugat adalah Subyek Hukum yang tepat untuk digugat secara tunggal karena Tergugat secara nyata menguasai aliran dana kas warga dan menjadi pihak aktif yang melakukan penolakan transparansi di lapangan.
 - Bahwa tindakan Tergugat yang memungut uang warga namun dengan sengaja menyembunyikan laporan keuangan, menolak memberikan pertanggungjawaban kas, serta mengabaikan permohonan informasi Penggugat adalah bentuk nyata dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, melanggar asas ketelitian, asas transparansi, dan tata kelola lingkungan yang patut di masyarakat.
 - Bahwa akibat kebuntuan hukum dan penolakan keras dari Tergugat, Penggugat sebagai warga awam terpaksa mencari perlindungan hukum dan menggunakan jasa Konsultan Hukum Non-Litigasi berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Hukum yang sah untuk merumuskan hak-hak hukum Penggugat sebelum melangkah ke Pengadilan, sehingga menimbulkan biaya riil (kerugian materiil nyata) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Yang pembayarannya terbagi kedalam 4 (empat) Termin transaksi keuangan bermaterai

3. DASAR HUKUM GUGATAN (FUNDAMENTUM PETENDI)

Hal. 4 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



- Bahwa tindakan Tergugat yang menolak memberikan transparansi kas warga secara nyata telah melanggar kewajiban hukum positif yang diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 43 Peraturan Walikota (PERWALI) Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan RT, RW, dan LPMK, yang secara tegas mewajibkan pengurus RT/RW mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, serta menyampaikan LPJ berkala dalam rapat terbuka.
- Bahwa tindakan Tergugat yang disampaikan oleh Ketua RW 007 melalui pesan elektronik WhatsApp (yang sah sebagai alat bukti hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / UU ITE), merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap asas kepatutan, kecermatan, dan tata pemerintahan lingkungan yang baik
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 329 K/Sip/1976, Tergugat adalah Subyek Hukum yang tepat untuk digugat secara tunggal karena Tergugat secara nyata menguasai aliran dana kas warga dan menjadi pihak aktif yang melakukan penolakan transparansi di lapangan.
- Bahwa tindakan Tergugat yang memungut uang warga namun dengan sengaja menyembunyikan laporan keuangan, menolak memberikan pertanggungjawaban kas, serta mengabaikan permohonan informasi Penggugat adalah bentuk nyata dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kerugian seketika bagi warga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), melanggar asas ketelitian, asas transparansi, dan tata kelola lingkungan yang patut di masyarakat.

4. KUALIFIKASI KERUGIAN NYATA PENGGUGAT (KERUGIAN MATERIIL)

- Bahwa akibat nyata dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian

Hal. 5 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



materiil nyata (damnum emergens) yang timbul akibat upaya hukum guna mempertahankan hak keperdataannya selaku warga pembayar iuran, dengan rincian:

- a. Kerugian atas akumulasi iuran kas Penggugat periode 2019-2023 yang tidak di-LPJ-kan sebesar Rp 10.800.000,-(Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- b. Kerugian atas akumulasi iuran kas Penggugat periode 2024-2026 yang tidak di-LPJ-kan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- c. Pengeluaran nyata operasional perkara untuk Jasa Konsultan Hukum Non-Litigasi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

TOTAL KERUGIAN MATERIIL KESELURUHAN Rp 68.300.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

- Bahwa pembebanan biaya ganti rugi operasional penanganan perkara hukum kepada Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128 K/Sip/1971 tertanggal 31 Juli 1971, yang menyatakan bahwa biaya-biaya nyata yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat untuk mengurus kepentingan hukumnya akibat dari adanya Perbuatan Melawan Hukum pihak Tergugat, wajib dikompensasikan sebagai kerugian materiil yang harus diganti seluruhnya oleh pihak Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Sederhana Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah warga sekaligus pembayar iuran kas yang sah dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas

Hal. 6 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



dana kas RT 004 RW 007 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang membiarkan pengelolaan dana kas warga tanpa pertanggungjawaban terbuka (LPJ) serta mendiadakan surat peringatan Penggugat sampai dengan batas waktu 6 Juli 2026 adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato jo. Perwali Surabaya No. 112 Tahun 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 68.300.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atas pengembalian akumulasi iuran kas serta kompensasi biaya Jasa Konsultan Hukum akibat dampak perkara ini sesuai ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 128 K/Sip/1971;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I A Khusus yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat hadir kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah hadir maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan gugatannya yang isinya dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan ataupun perbaikan;

(2.4) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa saya selaku TERGUGAT dalam perkara ini, menolak dengan tegas seluruh isi gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali hal – hal yang

Hal. 7 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



saya akui dengan tegas dan jelas kebenarannya, dan untuk itu saya berkehendak untuk membuat dan mengajukan tanggapan/ Sanggahan/ Jawaban, atas seluruh isi gugatan yang diajukan PENGUGAT, agar supaya yang mulia majelis hakim tidak terkecoh atas segala tipu daya yang telah disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya.

Sebelumnya ijin TERGUGAT untuk menjelaskan hal – hal terkait iuran warga dan pertanggungjawabannya kepada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini:

- a. Bahwa iuran warga RT, adalah sumbangsih kolektif dari warga, yang dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan warga,
- b. Bahwa iuran warga dikumpulkan oleh bendahara RT secara kolektif tiap bulannya, untuk dipergunakan untuk hal hal yang berkenaan dengan kepentingan warga secara umum, seperti baik hal – hal yang berkaitan pembangunan secara fisik pemasangan/ pengecatan portal, pembuatan Speed Trap/ Polisi tidur dan lain lain, ataupun juga untuk pembayaran tenaga yang telah membantu terciptanya kenyamanan warga, seperti tenaga keamanan/ sekuriti, tenaga kebersihan dll.
- c. Bahwa sebagaimana kebiasaan di RT sejak bertahun tahun yang lalu, seluruh penyelesaian permasalahan dilaksanakan secara kekeluargaan dan apabila ada pertanyaan terkait penggunaan keuangan iuran warga, dapat menanyakan langsung kepada pihak ketua RT ataupun bendahara untuk kemudian dapat dibuka laporan penggunaan tiap bulannya.

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut di atas, ijin saya untuk mengajukan tanggapan/ Sanggahan/ jawaban atas seluruh isi gugatan dalam perkara Aquo, yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa benar TERGUGAT adalah selaku ketua RT. 04 , yang berada di wilayah RW. 07, Kelurahan kota surabaya, diangkat melalui SK Camat Mulyorejo No.

Hal. 8 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149/137/436.9.15/2022 tertanggal 28 Desember 2022, , dimana TERGUGAT menjabat selaku ketua RT pada masa 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.

2. Bahwa PENGGUGAT adalah warga baru, yang baru terdaftar sejak tahun 2019, dan baru mengajukan perpindahan/ mutasi kependudukan sekitar tahun 2023.
3. Bahwa awal mula dan inti dari permasalahan ini adalah terjadinya permasalahan antar warga, dimana PENGGUGAT sering memberi makan kucing liar, sehingga semakin hari semakin banyak kucing liar yang berdatangan, dan membuat polusi baik bau, kotoran dan hal hal lain, dan dirasakan mengganggu kegiatan hidup bertetangga,
4. Bahwa akibat dari tindakan dari PENGGUGAT tersebut, sekitar bulan april 2026. ada warga yang melaporkan kepada TERGUGAT dimana yang bersangkutan merasa keberatan atas polusi dan bau yang disebabkan dari keberadaan kucing – kucing liar tersebut, sehingga TERGUGAT selaku ketua RT melakukan upaya persuasif dengan mendatangi langsung PENGGUGAT, untuk menyampaikan bahwa ada warga yang merasa keberatan terkait keberadaan kucing – kucing liar tersebut, dan meminta agar PENGGUGAT tidak melakukan lagi supaya kehidupan warga lebih kondusif.
5. Bahwa upaya persuasif yang TERGUGAT lakukan tersebut rupanya tidak ditanggapi dengan baik oleh PENGGUGAT, malah disambut dengan tindakan kasar, makian dan ancaman kepada TERGUGAT, dan atas permasalahan ini, untuk mencegah konflik horisontal antar warga, TERGUGAT melaporkan hal tersebut kepada ketua RW dan kelurahan.
6. Bahwa dari pihak kelurahan kemudian melakukan sidak lapangan terkait kondisi kucing liar tersebut dengan didampingi perangkat RT maupun RW, dan memang di lapangan terbukti kebenarannya bahwa terdapat banyak kucing liar di lokasi rumah PENGGUGAT, beserta sisa – sisa makanan yang disediakan oleh PENGGUGAT, pada saat itu PENGGUGAT sudah berusaha untuk ditemui, akan tetapi PENGGUGAT

Hal. 9 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



tidak mau keluar/ tidak ada di tempat, walaupun semua tahu bahwa saat itu PENGUGAT berada di rumah.

7. Bahwa karena pihak kelurahan beserta perangkat RT dan RW tidak dapat menemui PENGUGAT, maka pihak kelurahan mengirimkan surat teguran kepada PENGUGAT. Melalui surat nomor 600.4.5/59/436.9.15.3/2026 tertanggal 3 Juni 2026, yang isinya menegur PENGUGAT untuk lebih mengelola pemeliharaan kucing liar tersebut, supaya tidak berdampak pada lingkungan sekitar.
8. Bahwa atas terbitnya surat teguran dari Kelurahan tersebut, pihak PENGUGAT juga telah menggugat Lurah Kalisari pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah teregister dengan nomer perkara No. 140/G/2026/PTUN.SBY.
9. Bahwa sekitar bulan juni TERGUGAT dihubungi oleh bapak Hapunguan, selaku ketua RW 7 Kelurahan Kalisari kota Surabaya, bahwasanya PENGUGAT mendatangi beliau dengan maksud menanyakan hal – hal terkait laporan dan penggunaan keuangan RT 7 dimana TERGUGAT adalah sebagai ketua RT dan juga sekaligus memberikan surat dari PENGUGAT kepada ketua RW tertanggal 7 Juni 2026, dan saat itu dijawab lisan bahwa terkait urusan RT selayaknya bisa menanyakan langsung kepada ketua RT 4 yang bersangkutan,
10. Bahwa atas surat dari PENGUGAT kepada ketua RW tersebut sebagaimana disebutkan dalam Posita angka (7) di atas, maka selanjutnya Ketua RW membuat surat kepada TERGUGAT selaku ketua RT 4, untuk membuat rapat terkait pertanggung jawaban keuangan sebagaimana permintaan penggugat, melalui surat tertanggal 9 Juni 2026, dan telah disanggupi pula oleh TERGUGAT dengan mempersiapkan bukti pendukung untuk pemaparan kepada warga
11. Bahwa PENGUGAT tidak pernah menghubungi TERGUGAT, baik secara lisan maupun lewat surat, sampai akhirnya PENGUGAT Mengajukan gugatan dalam perkara Aquo tertanggal 20 Juli 2026.
12. Bahwa permintaan dari PENGUGAT tersebut terkait laporan keuangan

Hal. 10 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



juga telah sampai ke kelurahan sehingga kemudian pihak kelurahan berkoordinasi kepada TERGUGAT dan ketua RW dan meminta untuk dilaksanakan rapat terkait laporan keuangan tersebut.

13. Bahwa selanjutnya pihak Kelurahan mengundang seluruh warga untuk bersema sama mendengarkan pemaparan terkait laporan keuangan tersebut, melalui surat No.000/91/436.9.15.3/2026 tertanggal 11 Agustus 2026 yang isinya adalah undangan kepada seluruh warga untuk menghadiri rapat terkait Laporan pertanggung jawaban keuangan yang akan diadakan tanggal 13 Agustus 2026, bertempat di Balai RW 7 Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya.
14. Bahwa Rapat yang diadakan terkait pertanggung jawaban dan penyampaian laporan keuangan tersebut, telah dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2026, dengan dihadiri oleh PENGGUGAT, TERGUGAT, Bendahara RT 4, Ketua RW 7, Lurah Kalisari, beserta warga RT 4 dan organ pendukung lainnya, dimana pada saat itu tidak ada satupun yang menyampaikan keberatan dan sanggahan;

TANGGAPAN ATAS DALIL YANG DIAJUKAN OLEH

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas apa yang menjadi dalil dari PENGGUGAT dalam seluruh gugatannya kecuali hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

15. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya adalah terkait Perbuatan melawan hukum dan apabila kita melihat kembali pada teori tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana kita lihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (BW), dapat kita telaah satu per satu unsur - unsur dari tindakan melawan hukum tersebut. Bahwa suatu perbuatan merupakan tindakan yang melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

1. Pertama, melanggar hak subjektif orang lain

Hal. 11 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



2. Kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
3. Ketiga, bertentangan dengan kesusilaan.
4. Keempat, bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.
16. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas dan pasti tindakan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga disangkakan melakukan suatu Perbuatan melawan hukum, di satu sisi PENGGUGAT hanya mengirimkan surat kepada ketua RW, tidak kepada TERGUGAT selaku Ketua RT secara langsung, sehingga sepertinya PENGGUGAT menyangka bahwa dengan menyurati ketua RW sudah cukup, tanpa PENGGUGAT sadari hubungan antara RT dan RW bukanlah hubungan sub Ordinat atau atasan bawahan, akan tetapi adalah hubungan yang setara dimana ketua RT dan ketua RW adalah sama sama pelayan masyarakat yang diangkat berdasarkan pilihan warga setempat, untuk mengelola dan melayani masyarakat.
17. Bahwa apabila PENGGUGAT memang beriktikad baik, seharusnya PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT secara baik – baik untuk menanyakan laporan Keuangan dan apabila itu yang terjadi pasti TERGUGAT akan dengan senang hati memperlihatkan Laporan terkait pertanggungjawaban keuangan, akan tetapi karena PENGGUGAT sudah mempunyai dendam kepada TERGUGAT sebagai akibat dari masalah kucing, dimana PENGGUGAT menuduh TERGUGAT adalah pihak yang membuat terbitnya surat teguran dari Kelurahan.
Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyebutkan adanya pasal 42 ayat (2) huruf b dan Pasal 43 Peraturan walikota surabaya No. 112 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Peremberdayaan Masyarakat

Hal. 12 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



Kelurahan. Dimana dapat TERGUGAT disampaikan dalam aturan yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut selengkapnya berbunyi

18. Bahwa dalam aturan tersebut tidak ditemukan sama sekali kata – kata yang dim aksud PENGGUGAT dalam gugatannya (vide hal V, gugatan Aquo), dimana PENGGUGAT menyampaikan bahwa dalam aturan

BAB V
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 42

- (1) Setiap Kelurahan dibentuk 1 (satu) LPMK.
- (2) LPMK dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Kelurahan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pelaksanaan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada hasil konsultasi kepada Camat melalui Lurah.

tersebut secara tegas mewajibkan pengurus RT/RW mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, serta menyampaikan LPJ berkala dalam rapat terbuka, hal ini semakin menunjukkan kengawuran PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya, dimana aturan yang disampaikannya pun mengada – ada.

19. Bahwa dalam dunia hukum berkembang pemikiran mengenai *Frivolous Litigation* yang bila diartikan secara harfiah bisa diartikan sebagai perbuatan mengajukan tuntutan kepada pengadilan secara tidak berdasar dan mengada – ada atau yang dilakukan dengan tujuan hanya untuk mengganggu pihak tertentu saja, tuntutan hukum yang diajukan hanya merupakan tuntutan hukum yang bertujuan mencari keuntungan finansial belaka atau untuk mengganggu suatu subjek hukum tertentu saja. Tuntutan semacam ini tidak memiliki kemungkinan untuk menang, namun tetap diajukan karena hanya bertujuan untuk mengganggu.

Hal. 13 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



Suatu tuntutan hukum yang mengada-ada (frivolous litigation) dapat dikatakan sebagai tindakan melawan hukum, karena tuntutan tersebut telah melanggar hak subjektif orang lain. Dalam hal ini, misalnya, hak subjektif seseorang untuk mendapatkan ketenangan dari segala gangguan atas proses persidangan yang harus dijalani akibat frivolous litigation tersebut. Selain itu, tuntutan hukum yang mengada-ada (frivolous litigation) juga bertentangan dengan kepatutan untuk memperhatikan harta orang lain dalam pergaulan hidup.

Tuntutan semacam ini dapat mengakibatkan harta seseorang menjadi terkuras karena harus membiayai segala proses hukum berkenaan dengan tuntutan yang mengada-ada tersebut. Salah satu contoh putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dapat dijadikan preseden adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 1228/Pdt.G/ 2007/PN.Jkt.Sel tanggal 28 Februari 2008 dalam perkara antara Bulog melawan PT Goro Batara Sakti-Tommy Soeharto dkk. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara cermat telah mengabulkan gugatan rekonsensi yang diajukan PT Goro Batara Sakti-Tommy Soeharto dkk untuk menghukum Bulog, karena dalam persidangan terbukti Bulog telah mengajukan gugatan secara mengada-ada.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan Bulog dengan iktikad tidak baik telah memanfaatkan lembaga peradilan mengajukan gugatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pengadilan menilai Bulog mengajukan tuntutan yang mengada-ada (frivolous litigation), dan oleh karenanya pengadilan menghukum Bulog mengganti kerugian sebesar Rp. 5 miliar kepada PT Goro Batara Sakti-Tommy Soeharto dkk. Apabila kita mencermati berbagai perkara yang disidangkan di berbagai pengadilan saat ini, tidak jarang masih kita temukan adanya pihak-pihak yang mengajukan tuntutan yang mengada-ada (frivolous litigation), termasuk dalam gugatan Aquo yang diajukan PENGUGAT saat ini.

Hal. 14 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



20. Bahwa, jika dihubungkan dengan doktrin mengenai Frivolous Litigation tersebut di atas, maka perbuatan PENGGUGAT -lah sebenarnya yang melakukan dan telah memenuhi unsure Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Ps. 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berbunyi; Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

21. Bahwa dalam praktek peradilan tentang pengertian perbuatan melawan hukum terdapat 4 (empat) kriteria yang bersifat alternatif untuk memenuhi unsur “perbuatan melawan hukum”; dua kriteria diantaranya bersumber pada hukum tertulis, yakni:

- a. perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; dan
- b. perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain Sedangkan dua kriteria lainnya yakni:
- c. perbuatan tersebut melanggar kaedah tata susila; dan
- d. perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sifat alternatif dari kriteria perbuatan melawan hukum di atas berarti bahwa suatu perbuatan tidak harus memenuhi seluruh kriteria tersebut untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila suatu perbuatan telah memenuhi salah satu kriteria dari empat kriteria tersebut di atas, maka perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan adanya kerugian materiil berupa biaya yang telah dibayarkan dalam iuran RT, sekali lagi TERGUGAT sampaikan sebagaimana TERGUGAT sampaikan di awal jawaban ini, bahwa iuran RT adalah adalah sumbangsih kolektif dari warga, yang dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan warga, sehingga melalui jawaban ini pula, TERGUGAT

Hal. 15 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada PENGUGAT, dipersilahkan untuk selanjutnya menghubungi TERGUGAT selaku ketua RT atau bendahara untuk melihat laporan terkait penggunaan keuangan RT.

3. Bahwa atas uraian yang TERGUGAT sampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya PENGUGAT lah yang melakukan perbuatan melawan hukum, mulai saat terjadi peristiwa kucing, sampai saat gugatan Aquo diajukan, akan tetapi untuk saat ini TERGUGAT tidak/ belum menggunakan hak gugat dari TERGUGAT untuk meminta pertanggung jawaban dari perilaku yang dilakukan oleh PENGUGAT, dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki diri.

Bahwa TERGUGAT menyadari posisi TERGUGAT adalah selaku ketua RT adalah pamong masyarakat di wilayah RT, sehingga melihat ambiguitas PENGUGAT yang lucu dan mengada – ada dalam sikapnya di lingkungan dan dalam gugatan Aquo, adalah wajar, juga mengingat PENGUGAT adalah penyayang binatang yang mungkin amat dekat dengan binatang yang disayanginya, sehingga melakukan berbagai macam cara untuk mewujudkan kasih sayangnya.

Bahwa berdasarkan uraian, dasar-dasar, dan bukti-bukti mengenai hal-hal tersebut diatas, maka kiranya TERGUGAT mohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan ditolak untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*)

Hal. 16 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak penggugat dan tergugat, Hakim telah menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara gugatan sederhana dibatasi penyelesaiannya dalam 25 (dua puluh lima) hari kerja oleh karena itu persidangan akan dilakukan secara cepat dan pihak yang tidak hadir untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan Hakim kepadanya baik dalam jawab-menjawab maupun pembuktian, akan dianggap tidak mempergunakan haknya, dan Hakim tidak akan melakukan pemanggilan lagi serta persidangan akan dilanjutkan dengan agenda persidangan yang berikutnya;

(2.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hermin Siswanti, NIK 3578205503710001 tanggal 20 Juni 2026;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai aslinya Catatan pembayaran iuran kas periode tahun 2019 s.d. 2023, diserahkan tunai kepada Tergugat @Rp180.000/bulan, total Rp10.800.000,-;
3. Bukti P-3 : Print out Cetakan tangkapan, layar pesan singkat, elektronik WhatsApp berisi Kartu iuran berstempel basah periode 2024 s.d., Juni 2026,, @Rp250.000/bulan ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi, perhitungan akumulasi keseluruhan pembayaran iuran kas, total Rp18.300.000,- ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Rapat Terbuka, Laporan, Pertanggungjawaban , tanggal 8 Juni 2026, beserta bukti penerimaan oleh Ketua RW 007, 8 Juni 2026 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi print out tangkapan layar pesan singkat elektronik WhatsApp dari Ketua RW 007 yang menyatakan Tergugat menolak mengadakan rapat terbuka ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran tanggal 29 Juni 2026 beserta bukti penyampaian kepada Ketua RW 007 dan Tergugat ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Bukti tidak adanya tanggapan maupun tindakan dari, Tergugat maupun Ketua RW hingga batas waktu 6 Juli

Hal. 17 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



2026 terlampaui, Sampai 6 Juli 2026;

9. Bukti P-9, : Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Jasa Konsultan Hukum Non-Litigasi ;
10. Bukti P-10 fotokopi dari fotokopi kwitansi jasa konsultan hukum;
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi Rekapitulasi, perhitungan total kerugian materiil yang diderita, Penggugat sebesar, Rp68.300.000,- ;
12. Bukti P-12, : Print out Salinan resmi Peraturan Walikota Surabaya No.112, Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan RT, RW, dan LPMK, 20 Juli 2026, Dasar hukum kewajiban pengurus RT mengelola keuangan secara transparan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 329 K/Sip/1976, 20 Juli 2026, Memperkuat kedudukan Tergugat sebagai subjek hukum yang tepat untuk digugat;
14. Bukti P-14, : Fotokopi Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 128 K/Sip/1971, 20 Juli 2026, Dasar hukum tuntutan penggantian biaya jasa hukum yang timbul akibat perbuatan melawan;
15. Bukti P-15, : Print out ular piton besar ditangkap petugas pemadam kebakaran di halaman rumah Penggugat ;
16. Bukti P-16, : Print out ular berbisa berada di teras, rumah Penggugat;
17. Bukti P-17, : Print out semak belukar & tumbuhan liar menutupi kabel listrik dan tiang listrik ;
18. Bukti P-18, : Print out tumpukan sampah kering, ranting, dan semak belukar tebal di pinggir jalan lingkungan RT 04/RW 07 ;
19. Bukti P-19, : Print out ular piton muda di trotoar/pinggir jalan yang dilewati warga ;
20. Bukti P-20, : Print out semak belukar lebat & tumbuhan liar di area pinggir jalan lingkungan Tempat: Di area sekitar rumah;

Hal. 18 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



Menimbang, bahwa seluruh fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 berupa fotokopi dari fotokopi dari P-6, P-7, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 berupa Print Out tanpa diperlihatkan aslinya ;

(2.7) Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti SK Camat Mulyorejo No. 149/137/436.9.15/2022 tertanggal 28 Desember 2022, Bukti T-1 ;
2. Surat dari Kelurahan Kalisari nomor 600.4.5/59/436.9.15.3/2026 tertanggal 3 Juni 2026, yang isinya menegur PENGUGAT untuk lebih mengelola pemeliharaan kucing liar tersebut, supaya tidak berdampak pada lingkungan sekitar, Bukti T-2 ;
3. Tangkapan layar SIPP pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya mengenai gugatan penggugat kepada Lurah Kalisari, yang telah teregister dengan nomer perkara No. 140/G/2026/PTUN.SBY, Bukti T-3 ;
4. Surat dari Penggugat kepada ketua RW tertanggal 7 Juni 2026, Bukti T-4 ;
5. Surat dari Ketua RW kepada Ketua RT tertanggal 9 Juni 2026, Bukti T-5 ;
6. Surat No.000/91/436.9.15.3/2026 tertanggal 11 Agustus 2026 yang isinya adalah undangan kepada seluruh warga untuk menghadiri rapat terkait Laporan pertanggung jawaban keuangan yang akan diadakan tanggal 13 Agustus 2026, bertempat di Balai RW 7 Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, Bukti T-6;
7. Notulensi rapat yang diadakan tanggal 13 Agustus 2026, Bukti T-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali T-2, T-3, T-6 berupa Print Out tanpa diperlihatkan aslinya ;

(2.9) Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ke-1 : **SULISTYOWATI:**

Hal. 19 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sebagai wakil Ketua RT
- Bahwa Tergugat adalah selaku Ketua RT. 04 RW. 07 , yang berada di wilayah, Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya
- Bahwa saksi membayar iuran warga sebesar 230 ribu
- Bahwa saksi mengetahui Ketua RT dipilih oleh warga
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkan masalah iuran warga
- Bahwa saksi mengetahui ada rapat kegiatan warga terkait pengaduan transparansi keuangan tersebut
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan terkait kucing Penggugat dengan warga sekitar

2. Saksi ke-2 : **IWAN SAMARA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat saksi sebagai warga RT.04
- Bahwa saksi memiliki rumah di blok MN. 09 sejak 2014
- Bahwa Tergugat adalah selaku Ketua RT. 04 RW. 07 , yang berada di wilayah, Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat yaitu rumah di blok MN.10
- Bahwa saksi membayar iuran warga sebesar 230 ribu
- Bahwa saksi mengetahui Ketua RT dipilih oleh warga
- Bahwa saksi tidak mempermasalahkan masalah iuran warga
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan terkait kucing Penggugat dengan warga sekitar ;

3. Saksi ke-3 : **LIEM JANUAR HARIJANTO IR:**

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat saksi sebagai Bendahara (RT)
- Bahwa Tergugat adalah selaku Ketua RT. 04 RW. 07 , yang berada di wilayah, Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya
- Bahwa menjabat bendahara RT sejak tahun 2023 akhir
- Bahwa saksi membenarkan ada iuran warga tiap bulan untuk kebersihan dan keamanan
- Bahwa pungutan iuran berkisar antara 60 ribu sampai dengan 250 ribu
- Bahwa saksi menerangkan ada sekitar 80 Kepala Keluarga
- Bahwa pendapatan RT. Sebesar 12 juta sampai dengan 13 juta perbulan dan ada sisa sebesar 3 jutaan yang digunakan untuk pemeliharaan RT

Hal. 20 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada laporan keuangan di bendahara
- Bahwa Penggugat membayar iuran sebesar 250 ribu
- Bahwa iuran warga bisa disetor melalui transfer atau manual dibayar langsung kepada bendahara atau security;
- 4. Saksi ke-4 : **HAPUNGUAN PAKPAHAN, SH.MSI:**
 - Bahwa saksi sebagai Ketua Rukun Warga (RW) 07
 - Bahwa Tergugat adalah selaku Ketua RT. 04 RW. 07 , yang berada di wilayah, Kel. Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya
 - Bahwa saksi mengetahui pengaduan Penggugat terkait iuran warga
 - Bahwa saksi sudah meneruskan surat pengaduan tersebut kepada ketua RT
 - Bahwa saksi sudah memberitahu kepada Penggugat agar menanyakan laporan keuangan RT langsung kepada bendahara RT
 - Bahwa saksi mengetahui ada rapat kegiatan warga terkait pengaduan transparansi keuangan tersebut
 - Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan terkait kucing Penggugat dengan warga sekitar

(2.10) Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.11) Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Hal. 21 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



(3.3) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

(3.4) Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

(3.5) Menimbang, bahwa dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut, sebaliknya yang membantah hak orang lain maka kepadanya diwajibkan untuk membuktikan bantahannya;

(3.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-20 dan Tergugat mengajukan bukti T-1 sampai T-7;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat ataukah tidak dan akan mempertimbangkan dalil Penggugat dalam Gugatannya, apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

(3.8) Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formil dari suatu Gugatan Sederhana;

(3.9) Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 tahun 2019 disebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya yang sederhana;

Hal. 22 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



(3.10) Menimbang, bahwa Yuridiksi Gugatan Sederhana adalah termasuk dalam lingkup kewenangan peradilan umum;

(3.11) Menimbang, bahwa PERMA Nomor 4 tahun 2019 menentukan syarat limitatif Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Perma Nomor 4 tahun 2019 disebutkan bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA Nomor 4 tahun 2019, untuk selanjutnya menilai sederhana atau tidak pembuktiannya;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat adalah telah termasuk dalam kategori gugatan sederhana sesuai PERMA Nomor 4 Tahun 2019;

(3.14) Menimbang, bahwa dalam petitumnya yang ketiga, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

(3.15) Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana kepada Tergugat dimana Penggugat mengajukan gugatan terkait dugaan adanya perbuatan melawan hukum atas pengelolaan

Hal. 23 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



dana kas Rukun Tetangga yang menurut Penggugat tidak dilakukan pertanggungjawaban terbuka dan mendumumkan surat peringatan penggugat;

(3.16) Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-2, P-4, P-5, P-7, P-8, P-11 adalah berupa bukti surat dan pernyataan yang diketik sendiri oleh Penggugat dan surat pernyataan tidak dibubuhi materai pada kolom tandatangan, Bukti P-4 sampai P-14 berupa fotokopi tanpa pembandingan asli, Bukti P-15 sampai P-20 berupa print out serta tidak didukung oleh keterangan saksi ;

(3.17) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang juga didukung oleh keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan yang juga merupakan warga dan pengurus RT, bendahara RT, Ketua RW setempat menanggapi gugatan Penggugat menerangkan bahwa permasalahan diawali oleh Tergugat selaku Ketua RT (Bukti T-1) menindaklanjuti keresahan warga setempat dalam RT.4 sesuai Bukti T-2 mewakili warga setempat menegur Penggugat karena menampung kucing liar tanpa menjaga kebersihan sisa-sisa makanan dan kotoran kucing-kucing liar tersebut sehingga menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu warga sekitar rumah Penggugat. Selanjutnya Tergugat selaku Ketua RT ada menegur tapi Penggugat tidak menerima ;

(3.18) Menimbang, bahwa Penggugat ada mengirim surat kepada Ketua RW yang seharusnya kepada Ketua RT sesuai Bukti P-5 / T-4 untuk meminta pertanggungjawaban keuangan kas RT. Selanjutnya ditindaklanjuti oleh Ketua RW kepada Ketua RT tertanggal 9 Juni 2026 sesuai Bukti T-5. Kemudian Tergugat mengeluarkan surat undangan tanggal 11 Agustus 2026 sesuai Bukti T-6 yang berisi undangan kepada seluruh warga untuk menghadiri rapat pertanggungjawaban keuangan, yang telah diadakan tanggal 13 Agustus 2026 di Balai RW 7 Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya yang mana telah terlaksana tepat waktu dan dihadiri oleh warga RT tersebut termasuk Penggugat sesuai absensi di Bukti T-7 urutan 11 tertulis Cahyo ;

Hal. 24 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka disimpulkan tuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatan telah dilakukan oleh pengurus RT in casu Tergugat sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

(3.20) Menimbang, bahwa terkait ganti rugi mengenai iuran yang tidak dipertanggungjawabkan, dipersidangan saksi-saksi menerangkan bahwa pengeluaran RT dapat ditanyakan langsung kepada pengurus atau bendahara dan dipersidangan ada menunjukkan laporan pemasukan dan pengeluaran dimana saksi-saksi sebagai warga menerangkan tidak pernah keberatan atas pengelolaan karena dibayarkan untuk biaya keamanan, pemeliharaan RT seperti penggantian lampu jalanan, dan kebersihan. Sedangkan kerugian yang didalilkan Penggugat terkait biaya konsultan hukum dan advokat adalah tidak dapat dibebankan kepada orang lain karena merupakan kepentingan pribadi Penggugat juga karena rincian kerugian diketik sendiri oleh Penggugat dan tanda terima pembayaran dalam Bukti P-9, P-10, P-11 berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya ;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

(3.22) Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini.

(3.23) Mengingat dan memperhatikan ketentuan HIR, Pasal 1365 KUHPerdara, PERMA No. 4 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

4. M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 25 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 September 2026, oleh Dr. Nurnaningsih Amriani, SH.MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom.S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan disampaikan melalui system informasi pengadilan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

Achmad Fajarisman, S.Kom.S.H.M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- PNBP pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
- Panggilan	: Rp. 20.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 190.000,00

(Seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 26 dari 26 Putusan Nomor 57/Pdt.G.S/2026/PN Sby